

「보건복지부 공익신고처리 및 신고자보호 등에 관한 규정」 일부개정

1. 개정이유

공익신고자 보호·지원 안내를 의무화하는 등의 내용으로 「공익신고자 보호법」이 개정(2024. 8. 7. 시행)됨에 따라 그 개정사항을 반영하고 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 주요내용

- 가. 공익신고자 보호·지원사항 안내를 접수, 통지 시 외에 이송 시에도 안내하도록 하고, 안내문 내 보호제도 설명을 구체화함.(안 제16조 제1항, 별지 제7호서식 및 별지 제8호서식)
- 나. 국민권익위원회가 이첩·송부한 공익신고에 대한 이의신청 기간을 「공익신고자보호법 시행령」에 맞게 14일→7일로 정비함.(안 제17조의2제1항)
- 다. 보상금·포상금 지급대상을 ‘국가 또는 지방자치단체’의 수입의 회복 등에서 ‘공공기관’의 수입 회복 등으로 확대함.(안 제21조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「공익신고자 보호법」
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

보건복지부 공익신고처리 및 신고자보호 등에 관한 규정 일부개정

보건복지부 공익신고처리 및 신고자보호 등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 "보건복지부 공익신고처리 및 신고자보호 등에 관한 규정"을 "보건복지부 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정"으로 한다.

제1조 중 "지침"을 "규정"으로 한다.

제5조제1항 중 "보건복지부 장관"을 "보건복지부장관"으로 한다.

제8조제1항 중 "별지 제1호 서식"을 "별지 제1호서식"으로 한다.

제10조제1항 중 "기록하고"를 "기록하고, 신고자에게"로 한다.

제11조제1항 후단 중 "별지 제5호 서식"을 "별지 제5호서식"으로 하고, 같은 조 제2항제3호 및 제4호를 각각 제2호 및 제3호로 한다.

제13조제1항 각 호 외의 부분 중 "아래"를 "다음"으로 한다.

제15조제2항 후단 중 "별지 제7호 서식"을 "별지 제7호서식"으로 하고, 같은 조 제7항 중 "법 제9조제5항"을 "법 제9조제6항"으로, "법 제9조제7항"을 "법 제9조제8항"으로 한다.

제16조제1항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우, 별지 제7호서식의 공익신고자 보호·보상제도 운영 안내문

및 별지 제11호서식의 공익신고자 협조사항 안내를 첨부한다.

제17조제1항 각 호 외의 부분 중 "1에"를 "어느 하나에"로 하고, 같은 조 제2항 중 "지체없이"를 "지체 없이"로 한다.

제17조의2제1항 중 "14일"을 "7일"로 한다.

제19조제1항 중 "공무원의"를 "소속 공무원의"로 한다.

제20조제8호를 제1호로 하고, 제1호부터 제7호까지를 각각 제2호부터 제8호까지로 한다.

제21조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "국가 또는 지방자치단체"를 "공공기관"으로 하고, 같은 조 제2항제1호 및 제2호 중 "국가 또는 지방자치단체"를 각각 "공공기관"으로 한다.

제21조의2제1항 각 호 외의 부분 중 "국가 및 지방자치단체"를 "공공기관"으로 한다.

제24조 중 "보건복지부 장관"을 "보건복지부장관"으로, "2020년 1월 1일"을 "2025년 1월 1일"로 한다.

별지 제7호서식 및 별지 제8호서식을 각각 별지와 같이 한다.

별지 제10호서식 뒤쪽 제2호 중 "제22조제2항"을 "제21조의2제2항"으로, "구하였음을"을 "구하였으면"으로 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

공익신고자 보호·보상제도 운영 안내문

「공익신고자 보호법」에 따라 국민 누구나 안심하고 공익신고를 할 수 있으며 이에 따른 보호·보상을 받을 수 있습니다.

□ 공익신고자 보호제도

- 공익신고자의 신분비밀을 보장합니다.
 - 공익신고자등의 인적사항 등은 공개되지 않습니다. 공익신고자등의 동의 없이 공개한 자에게는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금이 부과될 수 있습니다.
- 공익신고자는 신변보호조치를 권익위에 요구할 수 있습니다.
 - 공익신고자등과 그 친족·동거인이 공익신고등을 이유로 생명·신체에 중대한 위해를 입었거나 입을 우려가 명백한 경우 권익위에 신변보호조치를 요구할 수 있습니다.
- 공익신고자는 사용자 등에게 인사조치를 요구할 수 있습니다.
 - 공익신고자등의 사용자 또는 인사권자는 공익신고자등이 인사에 관한 조치를 요구하는 경우 요구내용이 타당하다고 인정되면 우선적으로 고려하여야 합니다.
- 공익신고자는 보호조치를 권익위에 신청할 수 있습니다.
 - 공익신고자등은 공익신고등을 이유로 불이익조치⁶를 받은 때에는 권익위에 원상회복이나 그 밖에 필요한 조치를 신청할 수 있습니다.
- 공익신고자는 불이익조치 금지를 권익위에 신청할 수 있습니다.
 - 공익신고자등은 공익신고등을 이유로 불이익조치를 받을 우려가 명백한 경우 권익위에 불이익조치 금지를 신청할 수 있습니다.
- 공익신고자는 책임감면을 받을 수 있습니다.
 - 공익신고자등은 신고와 관련한 형사, 징계 및 불리한 행정처분을 감면받을 수 있고, 신고내용에 직무상 비밀이 포함된 경우에도 직무상 비밀준수의무를 위반하지 않은 것으로 봅니다.

□ 공익신고자 보상제도

구 분	지급 대상자	지 급 요 건
보상금	내부 공익신고자*	공공기관에 직접적인 수입의 회복 또는 증대가 있는 경우(100만원 초과하는 벌금, 과징금 등) * 권익위 의무 지급
포상금	공익신고자	현저히 공공기관에 재산상 이익을 가져오거나 손실을 방지한 경우 또는 공익의 증진을 가져온 경우 * 권익위 재량
구조금	공익신고자 및 협조자, 그 친족 또는 동거인	공익신고등으로 인하여 치료, 이사, 쟁송, 임금손실 등 피해를 받았거나 비용을 지출한 경우 * 권익위 의무 지급

* 피신고자인 공공기관, 기업, 법인, 단체 등에 소속되어 근무하거나 근무하였던 자, 피신고자인 공공기관, 기업, 법인, 단체 등과 공사·용역계약 또는 그 밖의 계약에 따라 업무를 수행하거나 수행하였던 자 등

※ 각급기관에서 지급받은 보·포상금이 「공익신고자 보호법 시행령」에 따른 보상금 지급 기준보다 적을 경우 권익위에 보상금 차액 지급 신청 가능

**보다 자세한 내용은 「청렴포털_부패공익신고」(www.clean.go.kr)의 알려드립니다
>보호제도 안내 또는 보상·포상제도 안내' 메뉴를 참조하시기 바랍니다.**

공익신고 사항 처리절차 유의사항

■ 우리 기관에서 이송한 공익신고 사항 처리시 유의하여야 할 사항을 아래와 같이 안내하오니 관련 사항을 준수하여 공익신고가 적정하고 원활하게 처리될 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

※ 공익신고자등의 비밀보장 관련 규정을 위반할 경우 공익신고자 보호법에 따라 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 해당하는 처벌을 받습니다.

1. 공익신고자등의 비밀보장

○ 조사·수사기관등은 조사·수사 중이거나 조사·수사 종료 후에도 공익신고자등의 신분을 밝히거나 암시해서는 안됩니다.(법 제12조제1항)

※ 공익신고자등이 동의한 경우에도 신고자의 인적사항등의 공개는 조사·수사를 위하여 필요한 범위로 한정해야 합니다.

○ 공익신고자등이나 그 친족 또는 동거인이 공익신고 등을 이유로 피해를 입거나 입을 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 「특정범죄신고자 등 보호법」 제7조, 제9조부터 제12조까지의 규정을 준용하여야 합니다.(법 제11조제1항)

※ 제7조(인적 사항의 기재 생략), 제9조(신원관리카드의 열람), 제10조(영상물 촬영), 제11조(증인 소환 및 신문의 특례 등), 제12조(소송진행의 협의 등)

2. 피신고자 및 신고내용 비공개

○ 공익신고를 접수한 기관 등은 공익신고에 대한 조사결과 공익침해행위가 발견되기 전에는 피신고자의 인적사항 등을 포함한 신고내용을 공개해서는 안 됩니다.(법 제10조제5항)

포상금 지급대상자 추천서

(앞 쪽)

추천일자		접수번호		처리기간	90일
------	--	------	--	------	-----

① 추천기관	추천기관명				
	소관부서	(전화번호)			

② 포상금 지급대상자	성명		주민등록번호			
	주소					
	연락처					
	소속					
	직업(직위)					
	[] 내부 공익신고자		[] 외부 공익신고자			
	[] 포상금 지급대상자로 추천함을 사전에 알리고 동의를 구함.					

③ 추천사유					
--------	--	--	--	--	--

④ 공익신고 조사결과	신고기관		신고일자	20 년 월 일		
	신고내용					
	조사수사기관		결과통지일자	20 년 월 일		
	통지내용					

⑤ 다른 법령 등에 의한 보상금 및 포상금 청구 또는 수령사항	청구여부	[] 있음 (기관명 :)			
		[] 없음			
	수령여부	[] 있음 (금액 :)			
		[] 없음			

「공익신고자 보호법」 제26조의3제1항에 따른 포상금의 지급대상자를 위와 같이 추천합니다.

첨부서류 :

20 년 월 일

⑥ 추천인 : 직위

성명

(인)

국민권익위원회위원장 귀하

※ 구비서류 및 작성요령 : 뒤쪽 참조

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

※ 구비서류

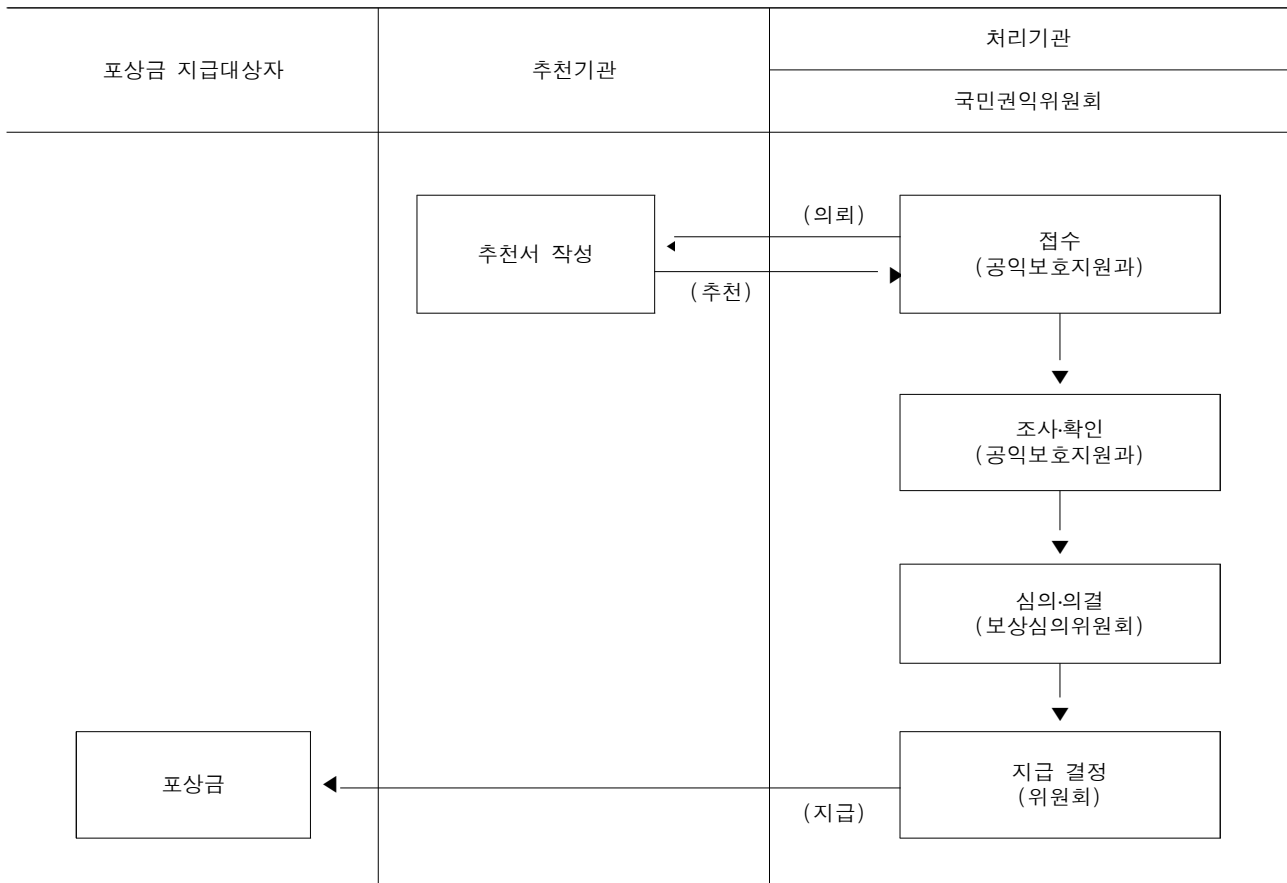
1. 주민등록증 등 포상금 지급대상자의 신분을 증명할 수 있는 신분증 사본
2. 신고 및 조사 등에 관한 자료 사본
3. 그 밖에 포상금 지급 결정 등에 참고가 될 수 있는 서류

작성요령

1. ① 란에는 포상금 지급대상자를 추천하는 기관의 기관명, 소관부서명, 담당자 전화번호를 기재합니다.
2. ② 란에는 추천하는 포상금 지급대상자의 성명, 주민등록번호, 주소, 연락 가능한 전화번호, 우편물을 받으실 수 있는 주소 및 소속과 직업을 기재하고, 내부 공익신고자인지 외부공익신고자인지 해당되는 항목의 []에 ✓를 표시합니다. 또한, 제21조의2제2항에 따라 당사자에게 포상금 지급대상자 추천 사실을 미리 알리고 동의를 구하였으면 []에 ✓를 표시합니다.
3. ③ 란에는 포상금 지급대상자로 추천하는 사유를 6하 원칙에 따라 간략히 기재합니다.
4. ④ 란에는 신청인이 공익침해행위를 신고한 기관명, 공익신고일자과 신고내용의 요지, 공익신고를 처리한 조사기관 및 수사기관과 그 결과를 통지받은 날짜, 처리결과와 요지를 기재합니다.
5. ⑤ 란에는 신청인이 동일한 공익신고를 이유로 이 법령 또는 다른 법령 상의 보상금 또는 포상금을 청구하거나 수령한 사실이 있는 경우 해당되는 항목의 []에 ✓를 표시합니다.
6. ⑥ 란에는 추천기관의 소관 부서장의 직위와 이름을 기재하고, 관인을 날인합니다. 다만, 동 추천서를 추천기관의 관인이 날인된 공문서에 첨부하여 제출할 경우에는 (인)을 생략할 수 있습니다.

처리절차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.



210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 <u>지침</u> 은 「공익신고자 보호법」(이하 ‘법’이라 한다) 및 같은 법 시행령(이하 ‘령’이라 한다)에 따라 보건복지부에 신고되는 공익신고의 접수·처리, 공익신고자 보호 및 지원 등에 관한 업무 절차를 정함으로써 공익침해행위 예방 및 공익신고자 보호제도의 활성화에 기여함을 목적으로 한다.	제1조(목적) -- <u>규정</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
제5조(책무) ① <u>보건복지부 장관</u> (이하 ‘장관’이라 한다)은 공익신고자 등의 보호 및 지원에 필요한 정책을 마련하여 공익신고 등의 활성화를 위해 노력하여야 한다.	제5조(책무) ① <u>보건복지부장관</u> ----- ----- ----- ----- ----- -----.
② ~ ⑥ (생략)	② ~ ⑥ (현행과 같음)
제8조(신고서식의 비치 등) ① 책임관은 공익신고자의 편의를 위하여 <u>별지 제1호 서식</u> 의 신고서를 비치하여 활용하도록 한다.	제8조(신고서식의 비치 등) ① -- ----- --- <u>별지 제1호서식</u> ----- -----.
② (생략)	② (현행과 같음)
제10조(공익신고 접수절차) ① 책임관은 신고서를 접수하는 경우 접수순서별로 <u>별지 제2호서식</u> 의 공익신고접수관리대장에 <u>기</u>	제10조(공익신고 접수절차) ① -- ----- ----- ----- <u>기</u>

록하고 별지 제3호서식의 접수
증, 별지 제7호서식의 공익신고
자 보호·보상제도 운영 안내문
및 별지 제11호서식의 공익신고
자 협조사항 안내를 교부하여야
한다.

② (생략)

제11조(대표자 선정 등) ① 책임
관은 동일한 공익침해행위에 대
하여 2명 이상이 연명으로 신고
하는 경우에 그 중 1명을 대표
신고자로 선정하게 할 수 있다.
이 경우 별지 제5호 서식에 따
라 대표신고자 선정서를 제출받
아야 한다.

② 책임관은 다음 각 호의 어느
하나에 해당하는 사람에게 공익
신고를 대행하도록 할 수 있다.
이 경우에는 신고자의 위임장,
신고자 및 대행자의 신분증 사
본 등 신고대행 권한을 증명할
서면을 제출받아야 한다.

1. (생략)

3.·4. (생략)

제13조(보완의 요구) ① 책임관
또는 조사부서의 장은 법 제8조
제1항에 따라 신고서가 아래 각
호의 요건에 적합한지를 확인하
고, 신고서의 기재사항이 일부

록하고, 신고자에게 -----

-----.

② (현행과 같음)

제11조(대표자 선정 등) ① ----

-----.
----- 별지 제5호서식-----

-----.

② -----

-----.

-----.

1. (현행과 같음)

2.·3. (현행 제3호 및 제4호와
같음)

제13조(보완의 요구) ① -----

----- 다음 -----

누락되었거나 내용이 명확하지
아니한 경우 상당한 기간을 정
하여 보완을 요구할 수 있다.

1. ~ 5. (생략)

②·③ (생략)

제15조(공익신고의 조사) ① (생
략)

② 조사부서의 장은 제1항에 따
른 조사를 끝냈을 때에는 조사
결과에 따라 필요한 조치를 취
하고 그 결과를 공익신고자에게
통보하여야 한다. 이 경우 별지
제7호 서식의 공익신고자 보호
· 보상제도 운영 안내문 및 제1
1호서식의 공익신고자 협조사
항 안내를 첨부한다.

③ ~ ⑥ (생략)

⑦ 국민권익위원회가 제5항에
따른 조사결과에 대하여 법 제9
조제5항에 따라 공익침해행위
의 확산 및 재발 방지를 위한
조치를 요구하거나 법 제9조제7
항에 따라 재조사를 요구하는
경우 특별한 사유가 없으면 필
요한 조치를 하고 국민권익위원
회에 그 조치결과를 통보하여야
한다.

제16조(공익신고의 이송 등) ①
책임관 또는 조사부서의 장은
접수된 공익신고가 보건복지부

-----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

②·③ (현행과 같음)

제15조(공익신고의 조사) ① (현
행과 같음)

② -----

-----.

별지
제7호서식-----

-----.

③ ~ ⑥ (현행과 같음)

⑦ -----
----- 법 제9
조제6항-----

----- 법 제9조제8항

-----.

제16조(공익신고의 이송 등) ①

의 관할에 속하지 아니하거나, 해당 공익 침해행위에 대한 조사 등의 권한을 갖지 않아 다른 조사기관이나 수사기관에서 처리하는 것이 적절하다고 판단하는 경우에는 공익신고자의 동의를 구한 후 관련 법률에 따라 별지 제8호서식에 따른 공익신고사항 처리절차 유의사항과 함께 관할 조사기관 또는 수사기관에 이송하고 그 사실을 공익신고자에게 통지하여야 한다.

<후단 신설>

② (생략)

제17조(공익신고의 종결) ① 공익
신고가 다음 각 호의 1에 해당
하는 경우에는 제15조제1항의
조사 또는 제16조제1항의 이송
을 하지 아니하거나 중단하고
종결할 수 있다.

1. ~ 8. (생략)

② 제1항의 규정에 따라 공익신고자를 조사 또는 이송하지 않거나 종결한 경우 그 사유를 포함하여 공익신고자에게 이송하지 않거나 종결한 사실을 지체없이

[illegible]

이 경우, 별지 제7호서식의 공익신고자 보호·보상제도 운영안내문 및 별지 제11호서식의 공익신고자 협조사항 안내를 첨부한다.

② (현행과 같음)

제17조(공익신고의 종결) ① -----
----- 어느 하나
에 -----

-----.

1. ~ 8. (현행과 같음)

② -----

----- 지체 없이

통지하여야 한다.

제17조의2(공익신고 조사·처리 결과에 대한 이의신청) ① 공익 신고자가 제15조에 따른 조사결과 또는 제17조에 따른 종결 처리 결과에 이의가 있을 경우에는 통지를 받은 날부터 14일 이내에 별지 제9호서식에 따른 이의신청서를 방문·우편·인터넷·팩시밀리 등의 방법으로 제출하여 이의신청 할 수 있다.

②·③ (생략)

제19조(징계의 감면) ① 장관은 공무원의 공익신고등과 관련하여 발견된 위법행위 등을 이유로 공무원을 징계하는 경우에는 이를 감경하거나 면제할 수 있다.

②·③ (생략)

제20조(공익신고자 보호) 책임관 또는 조사부서의 장은 공익신고 접수 또는 처리과정에서 다음 각 호에 해당하는 사유로 공익신고자등에 대한 보호가 필요하다고 판단되는 경우에는 필요한 조치를 취하고, 공익신고자등에게 구제절차를 안내하여야 한다.

1. ~ 7. (생략)

-----.

제17조의2(공익신고 조사·처리 결과에 대한 이의신청) ① -----

----- 7일 -----

-----.

②·③ (현행과 같음)

제19조(징계의 감면) ① -----
소속 공무원의 -----

-----.

②·③ (현행과 같음)

제20조(공익신고자 보호) -----

-----.

2. ~ 8. (현행 제1호부터 제7호
까지와 같음)

천) ① 장관은 국민권익위원회의 추천 요청이 있는 경우 또는 특별히 추천이 필요한 사유가 있는 경우 보건복지부에서에서 처리한 공익신고로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 현저히 국가 및 지방자치단체에 재산상 이익을 가져오거나 손실을 방지한 자 또는 공익의 증진을 가져온 자에 대하여 국민권익위원회에 별지 제10호서식의 추천서로 포상금 지급 대상자를 추천할 수 있다.

1. ~ 5. (생략)

② (생략)

제24조(재검토 기한) 보건복지부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2020년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별지 제7호서식]

공익신고자 보호·보상제도 운영 안내문

[별지 제8호서식]

공익신고 사항 처리절차 유의사항

천) ① -----

----- 공공기관-----

-----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

제24조(재검토 기한) 보건복지부장관-----

----- 2025년 1월 1일 -----

-----.

[별지 제7호서식]

공익신고자 보호·보상제도 운영 안내문

내용 전체 교체

[별지 제8호서식]

공익신고 사항 처리절차 유의사항

항

[별지 제10호서식]

포상금 지급대상자 추천서

※ 작성요령

2. --- 표시합니다. 또한, 제22조제2항에 따라 --- 동의를 구하였음을 []에 ✓를 표시합니다.

항

내용 전체 교체

[별지 제10호서식]

포상금 지급대상자 추천서

※ 작성요령

2. --- 표시합니다. 또한, 제21조의2제2항에 따라 --- 동의를 구하였으면 []에 ✓를 표시합니다.